MATERIAL COMPLEMENTAR · MENTORIA

Princípios fundamentais da Constituição Federal (arts. 1º a 4º)

Fundamentos da República, separação de Poderes, objetivos fundamentais e princípios das relações internacionais

O que este material cobre e como estudar

Pessoal, o item 1.1 do edital de Noções de Direito Constitucional é **"Princípios fundamentais"**: o Título I da Constituição, que vai do **art. 1º ao art. 4º**. São apenas quatro artigos, mas a banca cobra a **literalidade**, com troca de palavras entre listas parecidas (fundamentos × objetivos × princípios internacionais).

> **Roteiro:** memorize as **quatro listas** (fundamentos, Poderes, objetivos e princípios das relações internacionais) e treine a distinção entre elas. Depois resolva os itens da seção 6 sem olhar o gabarito.

1. Art. 1º: a República e seus fundamentos

O art. 1º, *caput*, afirma que a **República Federativa do Brasil**, formada pela **união indissolúvel** dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal, **constitui-se em Estado Democrático de Direito** e tem como **fundamentos**:

Inciso	Fundamento
I	**soberania**
II	**cidadania**
III	**dignidade da pessoa humana**
IV	**valores sociais do trabalho e da livre iniciativa**
V	**pluralismo político**

> **Macete:** *SO-CI-DI-VA-PLU* (soberania, cidadania, dignidade, valores sociais, pluralismo).

Pontos que a prova explora:

- A **união é indissolúvel**: não existe direito de secessão. Aparecem **Estados, Municípios e Distrito Federal**; a União **não** é citada entre os entes que se unem (ela é a pessoa jurídica que representa a Federação no plano interno e externo).
- **Forma de Estado:** federação. **Forma de governo:** república. **Regime:** democrático. Não confunda esses conceitos com os fundamentos da lista acima.
- **Pluralismo político** é fundamento (inciso V); **pluripartidarismo** é outra coisa, tratada no art. 17.
- **Parágrafo único:** *todo o poder emana do povo*, que o exerce **por meio de representantes eleitos** ou **diretamente**, nos termos da Constituição. É a base da democracia **semidireta** (ou participativa): representação, com plebiscito, referendo e iniciativa popular.

2. Art. 2º: separação de Poderes

São **Poderes da União, independentes e harmônicos entre si**, o **Legislativo**, o **Executivo** e o **Judiciário**.

- A expressão exata é **"independentes e harmônicos"**. Se a questão trocar por "autônomos", "subordinados" ou "hierarquizados", o item está errado.
- O art. 2º não usa a expressão "separação de Poderes"; ela aparece no art. 60, § 4º, III, que a protege como **cláusula pétrea**.

3. Art. 3º: objetivos fundamentais

Constituem **objetivos fundamentais** da República Federativa do Brasil:

Inciso	Objetivo
I	**construir** uma sociedade **livre, justa e solidária**
II	**garantir** o **desenvolvimento nacional**
III	**erradicar** a pobreza e a marginalização e **reduzir** as desigualdades sociais e regionais
IV	**promover** o bem de todos, **sem preconceitos** de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação

> **Macete dos verbos:** *construir, garantir, erradicar/reduzir, promover*. Os objetivos começam por **verbos de ação**, ao contrário dos fundamentos, que são **substantivos** (soberania, cidadania...).

Armadilhas frequentes:

- **Erradicar** vale para a **pobreza e a marginalização**; **reduzir** vale para as **desigualdades**. A banca troca os verbos.
- **Dignidade da pessoa humana** é **fundamento** (art. 1º, III), não objetivo. **Desenvolvimento nacional** é **objetivo** (art. 3º, II), não fundamento.
- O inciso IV traz uma lista **exemplificativa** ("e quaisquer outras formas de discriminação").

4. Art. 4º: princípios das relações internacionais

A República Federativa do Brasil rege-se nas suas relações internacionais pelos seguintes princípios:

Inciso	Princípio
I	**independência nacional**
II	**prevalência dos direitos humanos**
III	**autodeterminação dos povos**
IV	**não intervenção**
V	**igualdade entre os Estados**
VI	**defesa da paz**
VII	**solução pacífica dos conflitos**
VIII	**repúdio ao terrorismo e ao racismo**
IX	**cooperação entre os povos** para o progresso da humanidade
X	**concessão de asilo político**

> **Macete:** *I-P-A-N-I-D-S-R-C-A*: **I**ndependência, **P**revalência dos direitos humanos, **A**utodeterminação, **N**ão intervenção, **I**gualdade, **D**efesa da paz, **S**olução pacífica, **R**epúdio ao terrorismo e ao racismo, **C**ooperação, **A**silo político.

Parágrafo único: o Brasil buscará a **integração econômica, política, social e cultural dos povos da América Latina**, visando à formação de uma **comunidade latino-americana de nações**.

Armadilhas frequentes:

- É **asilo político** (e não "asilo diplomático" ou "refúgio") que consta como princípio; o **repúdio** é ao **terrorismo e ao racismo** (não à "violência" em geral).
- **Independência nacional** é princípio das relações internacionais (art. 4º, I); **soberania** é fundamento da República (art. 1º, I). São conceitos próximos, mas ficam em artigos diferentes.
- A integração latino-americana é **objetivo a ser buscado** (parágrafo único), não um dos incisos.

5. Quadro comparativo para revisão

Artigo	Assunto	Palavra-chave
1º	Fundamentos	substantivos: soberania, cidadania, dignidade, valores sociais, pluralismo
2º	Poderes	independentes e harmônicos
3º	Objetivos	verbos: construir, garantir, erradicar/reduzir, promover
4º	Relações internacionais	10 princípios + integração latino-americana

6. Exemplos para julgar (estilo certo ou errado)

1. **A dignidade da pessoa humana é um dos fundamentos da República Federativa do Brasil.** *Certo* (art. 1º, III).
2. **Erradicar a desigualdade social é um dos objetivos fundamentais da República.** *Errado:* o texto manda **reduzir** as desigualdades sociais e regionais; **erradicar** é a pobreza e a marginalização.
3. **O Legislativo, o Executivo e o Judiciário são Poderes da União, independentes e subordinados entre si.** *Errado:* são independentes e **harmônicos**.
4. **A prevalência dos direitos humanos rege as relações internacionais do Brasil.** *Certo* (art. 4º, II).
5. **A soberania é objetivo fundamental da República.** *Errado:* é **fundamento** (art. 1º, I).
6. **Constitui princípio das relações internacionais a concessão de asilo político.** *Certo* (art. 4º, X).
7. **O art. 1º da Constituição afirma que o poder emana do povo, que o exerce exclusivamente por meio de representantes eleitos.** *Errado:* também pode exercê-lo **diretamente**, nos termos da Constituição.
8. **A República Federativa do Brasil é formada pela união indissolúvel dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal.** *Certo.*

7. Resumo para revisão

- Art. 1º: soberania, cidadania, dignidade da pessoa humana, valores sociais do trabalho e da livre iniciativa, pluralismo político; poder emana do povo (representantes ou diretamente).

- Art. 2º: Legislativo, Executivo e Judiciário, independentes e harmônicos.
- Art. 3º: construir, garantir, erradicar a pobreza e reduzir desigualdades, promover o bem de todos.
- Art. 4º: dez princípios internacionais e integração da América Latina.

Fontes e método.
Conteúdo elaborado a partir do texto oficial da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 (Título I, arts. 1º a 4º, disponível no portal do Planalto). Consulta e revisão em 19/10/2026.